Responsabilidade civil extracontratual do Estado

O Estado responde pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, nos termos da Constituicao Federal, independentemente de culpa.

Risco administrativo

O risco administrativo admite excludentes, como a culpa exclusiva da vitima, o caso fortuito e a forca maior, que afastam o nexo causal.

Prescricao

A pretensao de reparacao civil contra a Fazenda Publica prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou o dano.